

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2013/2023

Acusados: André Mariano Cordeiro de Freitas
Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota
Kleber Marruaz da Silva
Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda.

Ementa: Deliberação de alteração estatutária – Resgate de ações sem a realização de sorteio previsto em lei – Exercício abusivo de poder de controle. *Multas.*

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições interpostas pela defesa de: (i) substituição dos administradores e da controladora pela própria companhia no rol de acusados; (ii) admissão da companhia na condição de terceira juridicamente interessada; (iii) perda superveniente do interesse processual da CVM em punir os acusados; (iv) pedido de produção de prova pericial; e (v) prescrição da pretensão punitiva da CVM.

2. No mérito:

2.1. Aplicar aos acusados **André Freitas, Carlos Mota e Kleber Silva** a penalidade de **multa pecuniária individual no valor de R\$200.000,00** por, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações pertencentes aos acionistas minoritários sem realizar o sorteio exigido pelo art. 44, §4º, da Lei nº 6.404/76; e

2.2. Aplicar à **Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda. – SPIA** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$500.000,00** por, na qualidade de acionista controladora da Companhia, ter utilizado abusivamente o seu poder de controle para fazer prevalecer a sua vontade em assembleia que deliberou alteração estatutária, em prejuízo da Companhia e dos seus acionistas minoritários, em infração ao art. 117, §1º, 'c', da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Proferiu defesa oral a advogada Harianna dos Santos Barreto, representante dos acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/2023

Acusados: André Mariano Cordeiro de Freitas
Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota
Kleber Marruaz da Silva
Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia – SPIA

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de André Mariano Cordeiro de Freitas, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e Kleber Marruaz da Silva, por descumprimento do art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976 e Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia – SPIA pela prática de abuso de poder de controle, conforme o art. 117, §1º, “c”, da Lei nº 6.404, de 1976.

Relator: Diretor Pablo Renteria

Relatório

I. Objeto

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de André Mariano Cordeiro de Freitas (“André Freitas”), Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota (“Carlos Mota”) e Kleber Marruaz da Silva (“Kleber Silva”) (em conjunto, “Administradores”), conselheiros de administração da Cata Nordeste S.A., atual Cata Tecidos e Embalagens Industriais¹ Ltda. (“Cata” ou “Companhia”), e de Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia – SPIA, acionista controladora da Companhia (“Controladora”, em conjunto, com os demais “Acusados”), para apurar responsabilidades no curso da transformação do tipo societário da Cata para sociedade limitada, em infração aos artigos 44, §4º², e 117, §1º, “c”³, ambos da Lei nº 6.404, de 1976.

II. Origem

2. O presente PAS tem como origem o Processo CVM nº RJ2008/6603, que tratou (i) de reclamação (“Reclamação”) formulada pelo B.B. S.A. e B.B.A.A.–D.V.M. S.A. (“Reclamantes”), quanto à Oferta Pública de Aquisição de ações incentivadas de Cata, na qual não teriam sido incluídos como destinatários; e (ii) da análise da conversão e do resgate de ações detidas pelos minoritários da Cata, deliberada pelo seu Conselho de Administração em 16.11.2007, após autorização dada pela assembleia geral ordinária e extraordinária de 30.4.2007 (“AGO/E”).

3. A questão foi apreciada no RA/CVM/SEP/GEA-3/Nº 008/13, de 28.1.2013

(fls. 389-410), e no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 016/13, de 15.2.2013 (fls. 411-413), que concluíram pela instauração do presente PAS.

III. Fatos

4. Em 30.4.2007, foi realizada assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, com o objetivo de deliberar em AGE a respeito dos seguintes principais assuntos:

- i. aumento do capital social mediante capitalização das reservas de incentivos fiscais;
- ii. alteração do estatuto social;
- iii. redução do capital social;
- iv. autorização para resgate de ações de qualquer classe;
- v. autorização para conversão das ações ordinárias em qualquer tipo de ações preferenciais ou vice-versa;
- vi. autorização para alterar a denominação da sociedade de CATA NORDESTE S.A. para CATA NORDESTE LIMITADA;
- vii. autorização para transformação das ações em cotas sociais, distribuídas de acordo com a participação de cada sócio no capital da sociedade; e
- viii. autorização para a transformação da sociedade anônima em sociedade limitada.

5. De acordo com a ata da AGO/E (fls. 201-204) todos os pontos foram aprovados, por unanimidade⁴, tendo como resultado⁵:

i) as seguintes alterações no estatuto social da Companhia:

Parágrafo 5º - É permitida a Diretoria da Sociedade fazer conversão das ações ordinárias em ações preferenciais ou vice-versa;

Parágrafo 9º - É permitido a Sociedade, por deliberação de sua assembleia geral, por interesse societário e nos termos da lei, fazer o resgate de suas próprias ações ordinárias e/ou preferenciais de qualquer classe para cancelamento, não se aplicando no procedimento o disposto no § 6º do artigo 44 da Lei das S/A, com redação introduzida pela Lei nº 10.303/2001;

Parágrafo 11 - É permitido à Sociedade, por deliberação do Conselho de Administração, constituir reservas financeiras supridas por lucros ou outras fontes, para resgate, de ações, quando este for instituído, visando o seu cancelamento, por interesse societário.

ii) a autorização para o resgate de 49.124 ações ordinárias, 1.612.888 ações preferenciais classe A, 165.962 ações preferenciais classe B e 48 ações preferenciais classe C, com a consequente redução do capital social no

montante de R\$1.444.137,38 e constituição de reserva para reembolso aos acionistas neste montante; e

- iii) a autorização para (i) a conversão de ações ordinária em qualquer tipo de ações preferenciais e vice-versa; (ii) alteração da denominação social; (iii) transformação das ações em cotas; e (iv) transformação de sociedade anônima em limitada.

6. Em 10.9.2007, foi realizada assembleia geral extraordinária ("AGE") que aprovou o cancelamento de registro na CVM como sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos sociais, nos termos da Instrução CVM nº 265, de 1997, e a intenção de realização de oferta pública para aquisição da totalidade de ações da companhia em circulação no mercado, ao valor unitário de R\$0,79 (fls. 199/200).

7. Em 11.9.2007, foi publicado fato relevante informando o resultado da AGE (fl. 60).

8. Em 8.10.2007, a Cata protocolou pedido de cancelamento de registro de companhia incentivada na CVM (fl. 135), objeto do Processo CVM nº RJ2007/12220.

9. Em 9.11.2007, a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") aprovou o edital de oferta pública para aquisição ("OPA") de 874.998 ações preferenciais classe A, 165.962 ações preferenciais classe B e 49.124 ações ordinárias de emissão da CATA (fl. 169) ao preço de R\$0,79 por ação, correspondente ao valor patrimonial das ações à época. Esse edital foi publicado em 23.11.2007 (fl. 170).

10. Em 16.11.2007, foi realizada reunião do conselho de administração ("RCA") que deliberou a conversão de 49.119 ações nominativas ordinárias e 165.962 ações nominativas preferenciais classe B em ações preferenciais nominativas classe A, que passaria a ter um total de 1.759.950 ações; e cancelamento dessas 1.759.950 ações, com base na decisão tomada na AGO/E de 30.4.2007 (fl. 325). Foram responsáveis por essa decisão os administradores Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota, André Mariano Cordeiro de Freitas e Kleber Marruaz da Silva, representando a totalidade dos conselheiros de administração da Cata.

11. Em 13.12.2007, foi realizada AGE para aprovar a transformação da Companhia em sociedade limitada, denominada CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA (fls. 205-224), a qual foi aprovada por unanimidade, presentes acionistas representativos de mais de 95% do capital social. Foram registrados como sócios quotistas a Sociedade de Participação e Investimentos da Amazônia Ltda – SPIA, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e André Mariano Cordeiro de Freitas (fls. 207/208);

12. Em 21.12.2007, a SEP informou o cancelamento do registro da Cata como companhia incentivada na CVM (fl. 171).

13. Em 9.7.2008, foi protocolada a Reclamação que deu origem a este PAS. Naquele documento, os Reclamantes alegaram que após a deliberação da transformação da sociedade anônima em limitada, ocorrida na AGO/E de 30.4.2007, eles teriam manifestado, em 3.7.2007, interesse em exercer seu direito de retirada. O pedido teria sido aceito pela Cata após negociações para pagamento

em 12 parcelas com atualização pelo CDI.

14. Após a publicação do fato relevante de 11.9.2007, que informou sobre a realização da OPA, os Reclamantes teriam manifestado interesse em participar da oferta, pedido que foi negado pela Companhia sob o argumento de que eles já haviam concordado, antes da deliberação a respeito da OPA⁶, em receber o valor referente ao seu direito de retirada, conforme previamente acordado (de forma parcelada).

15. Em 28.1.2013, por meio do RA/CVM/SEP/GEA-3/Nº 008/13 (fls. 389-410), a SEP, após analisadas a reclamação, as manifestações dos Administradores, e a documentação enviada pela Companhia, concluiu (i) que não cabia razão aos Reclamantes com relação à demanda de participação na OPA da Cata, uma vez que houve manifestação de vontade em relação a seu direito de retirada; e (ii) pela abertura de PAS – Termo de Acusação, para apurar eventuais irregularidades praticadas pelos Administradores ao autorizar a conversão e o resgate de ações sem promover o sorteio determinado pelo art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976; e pela Controladora, por abuso de poder de controle ao promover alterações estatutárias em interesse próprio, conforme tipificado no art. 117, §1º, “c”, da Lei nº 6.404, de 1976 (fl. 410).

IV. Acusação

16. Em 21.2.2013, a SEP apresentou termo de acusação contra os Administradores e a Controladora, embasado nos seguintes fatos apurados ao longo da análise da Reclamação (fls. 417-428).

i) Conversão, resgate e cancelamento de ações emitidas pela Companhia.

17. A operação de resgate de 1.759.950 ações preferenciais classe A, deliberada na AGO/E de 30.4.2007 e na RCA de 16.11.2007, não teria respeitado o disposto no art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, uma vez que, por não se tratar de resgate total das ações da classe, deveria ter sido realizado o sorteio determinado por esse dispositivo legal.

18. Assim, após a realização do resgate, somente restou como acionista da Companhia a Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda., controladora da Cata, com o mesmo número de ações detidos antes da AGO/E de 30.4.2007. Os demais acionistas passaram a fazer parte de uma “*listagem de acionistas a reembolsar*” (lista às folhas 233-235).

19. Em suas manifestações, os Administradores teriam se limitado a alegar que “*todos os procedimentos seguiram os preceitos legais, não tendo a Companhia provocado prejuízo algum aos seus antigos acionistas*”.

20. Para a Acusação, tal alegação não prosperaria, uma vez que as alterações no estatuto social promovidas na referida AGO/E não afastariam a necessidade de realização do sorteio. Dessa forma, os Administradores, todos membros do conselho de administração da Cata, teriam infringido o art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976.

ii) Abuso do poder de controle

21. Sobre a imputação à Controladora, a Acusação destacou que seria

"incontestável que todos os atos praticados (...) visaram afastar os acionistas minoritários da CATA de forma a permanecer a SPIA, sua controladora".

22. A SPIA, representada por Kleber Silva, teria aprovado, na AGO/E de 30.4.2007, as alterações estatutárias que permitiram a conversão de ações e o cancelamento das ações detidas por acionistas minoritários em benefício próprio, o que violaria o art. 117, §1º, "c", da Lei nº 6.404, de 1976.

23. Kleber Silva, membro do conselho de administração da Companhia, presidira a RCA de 16.11.2007, que sacramentou a conversão e o cancelamento das referidas ações preferenciais classe A de propriedade de acionistas minoritários.

24. A AGE de 13.12.2007 teria ocorrido quando todos os acionistas minoritários já estariam excluídos do quadro social da Companhia, restando somente a SPIA que, por intermédio de Kleber Silva, votou favoravelmente pela alteração do tipo societário da Cata.

25. A Controladora teria alegado que *"seguiu todos os trâmites legais"* visando à transformação de sociedade anônima em sociedade limitada. Para a Acusação, esta alegação não procederia, pois a não realização do sorteio determinado pelo art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, teria tido como finalidade a exclusão dos acionistas minoritários da Companhia de modo a permitir que a SPIA tomasse sozinha a decisão de alterar o tipo societário da Cata.

iii) Imputação de responsabilidades

26. Diante do exposto, a SEP imputou responsabilidade:

i) a André Mariano Cordeiro de Freitas, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e Kleber Marruaz da Silva, todos na qualidade de conselheiros de Administração da Cata Nordeste S.A., atual Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda., eleitos na AGO/E de 30.04.2007 (fls. 201-204), pelo descumprimento ao art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, por terem deliberado o resgate de ações pertencentes aos acionistas minoritários da então Cata Nordeste S.A., na RCA de 16.11.2007 (fl. 295), sem promoção do sorteio determinado pelo dispositivo mencionado; e

ix. à Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda. – SPIA, na qualidade de acionista controladora da Cata Nordeste S.A., atual Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda., pela prática de abuso de poder, conforme tipificado no art. 117, §1º, "c", da Lei nº 6.404, de 1976, por ter promovido alterações estatutárias na AGO/E de 30.04.2007 (fls. 201-204), seguidas de atos societários que levaram à exclusão dos acionistas minoritários da Cata Nordeste S.A.

V. Parecer da PFE

27. Após o exame da peça acusatória, a PFE-CVM entendeu que estavam preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008 (fls. 430-438)⁷.

VI. Defesas

28. Após intimações (fls. 445-457), Kleber Silva (fls. 458-79), a Controladora (fls. 480-501), André Freitas (fls. 502-523) e Carlos Mota (fls. 524-544) apresentaram defesa em termos praticamente idênticos, motivo pelo qual serão relatadas em conjunto.

29. Foi apresentado o histórico do contexto econômico que teria permeado os fatos tratados neste PAS, relacionados à crise econômica de 2008, que teriam dificultado e encarecido a obtenção de créditos bancários, diminuído o consumo e a atividade industrial, afetando a atividade da Cata.

30. Tais fatos, segundo os Acusados, seriam de *"fundamental importância para o entendimento das causas que motivaram seus conselheiros e sua sócia majoritária a empreenderem as modificações no estatuto social e a posterior transformação"* (fls. 461).

31. Assim, em função dos *"graves problemas financeiros"* pelos quais passava a Companhia, fazia-se necessária a redução imediata de gastos e *"a melhor solução encontrada pelos administradores foi a de transformá-la em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tudo visando a minorar o dispêndio de tempo e capital com convocações, publicação de atas e registros de diversos atos junto à CVM"* (fl. 461).

32. A defesa alega *"que, naquele momento, não havia outra conduta a ser tomada pelos administradores"*, destacando que o objetivo final seria a manutenção das atividades empresariais, sem o objetivo de prejudicar os acionistas minoritários.

33. Em relação ao sorteio previsto no art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, afirmam que *"demandaria tempo, sendo procedimento que não se mostrava compatível com a celeridade que o momento de crise econômica demandava, [assim] foi necessária a adoção de medidas urgentes e enérgicas para que fosse preservada a empresa"* e sua função social⁸ (fls. 461/462). Segundo os Acusados, *"a ausência de realização do sorteio, conforme exigido por lei, se deu por motivo de força maior, quando não se podia exigir outra conduta do administrador"* (fl. 459).

34. Os conselheiros teriam agido com boa-fé, pois o edital da OPA teria sido publicado apenas sete dias após a deliberação da RCA. Além disso, os valores devidos aos acionistas haviam sido escriturados contabilmente no balanço patrimonial referente ao exercício social de 2007, o que demonstraria a intenção dos administradores em quitar os valores devidos com o resgate de ações, de forma a resguardar o direito dos acionistas minoritários.

35. A Controladora também invocou a boa-fé objetiva, afirmando que teria cuidado para que fosse expressamente ressalvado que não seria aplicável o disposto no art. 44, §6º, da Lei nº 6.404, de 1976⁹, autorizando expressamente a realização do resgate de ações (fl. 484).

36. Em caráter subsidiário, propuseram a celebração de termo de compromisso, que não foi formalizado. Requereram, ainda, a atenção ao princípio da eventualidade para a definição de eventual pena, sugerindo a de advertência (fls. 464/465).

37. No dia 24.8.2015, a Cata protocolou na CVM manifestação por meio da qual

requereu a substituição processual dos acusados pela própria Companhia, de modo que ela passasse a ser a única acusada neste processo sancionador. De acordo com a manifestação, a substituição se justificaria porque os conselheiros e a Controladora já não mais fazem parte da Companhia e também *"já não mais integram o rol dos agentes participantes do mercado de capitais passíveis de punição no âmbito desta Comissão (...)"*. Adicionalmente, a Companhia informou que, por conta disso, os efeitos pecuniários decorrentes de possível penalização aos atuais acusados necessariamente lhe alcançarão, uma vez que é a única sucessora dos direitos e obrigações que eram de titularidade da Cata Nordeste S.A.

38. No dia 10 de novembro de 2015, mesmo dia para o qual foi designado o julgamento deste processo administrativo sancionador, os acusados enviaram à CVM petição na qual, além de reiterar argumentos apresentados anteriormente, formularam as seguintes alegações:

- (i) a perda superveniente do interesse processual da CVM em punir os acusados, uma vez que estes não mais se encontrariam sob o crivo da CVM, na medida em que já não ocupam mais cargo em sociedade anônima sujeita à fiscalização desta autarquia;
- (ii) necessidade de admissão da Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda. na condição de terceira juridicamente interessada, tendo em vista ser sucessora da Cata Nordeste;
- (iii) necessidade de realização de perícia/apuração contábil para comprovar a efetiva ocorrência da grave crise financeira que atingiu a Companhia no ano de 2007 e que a levou a promover a transformação de sociedade anônima em limitada; e
- (iv) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que os fatos apurados ocorreram há mais de cinco anos.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR

¹ Industriais (sic) é o termo utilizado na denominação social da Cata, conforme disposto na Cláusula 1ª de seu Contrato Social (fl. 305).

² "Art. 44. O estatuto ou a assembleia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação. (...) §4º - O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio; sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41, a instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia."

³ "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder."

§1º São modalidades de exercício abusivo de poder (...):

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia.

⁴ Presentes André Mariano Cordeiro de Freitas, na qualidade de administrador da Companhia, Arnaldo Fernandes Santana, na qualidade de representante dos Auditores Independentes, e Kleber Marruaz da Silva, na qualidade de membro do conselho de administração e de representante da SPIA (fl. 201).

⁵ De acordo com a ata da AGO/E (fls. 201/204).

⁶ Deliberado em AGE realizada em 10.9.2007, à qual, segundo a Companhia, os Reclamantes não teriam comparecido (fl. 178).

⁷ MEMO nº 30/2013GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 27.3.2013.

⁸ Cita Modesto Carvalhosa em Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: *"A função social da empresa deve ser levada em conta pelos administradores, ao procurar a consecução dos fins da companhia. Aqui se repete o entendimento de que cabe ao administrador perseguir os fins privados da companhia, desde que atendida a função social da empresa"* (fl. 463).

⁹ "Art. 44. O estatuto ou a assembleia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação (...). § 6º Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s)."

Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/2023

Acusados: André Mariano Cordeiro de Freitas
Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota
Kleber Marruaz da Silva
Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda.

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de André Mariano Cordeiro de Freitas, Carlos Alberto Aguiar Gomes de Mendonça Mota e Kleber Marruaz da Silva por descumprimento ao art. 44, §4º, da Lei nº 6.404/76 e Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia Ltda. – SPIA pela prática de abuso de poder, conforme o art. 117, §1º, "c", da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Pablo Renteria

Voto

I. Introdução

1. Conforme relatado, a Acusação atribuiu responsabilidades (i) aos Administradores, por terem determinado o resgate de ações de emissão da Companhia sem realizar o sorteio exigido pelo art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, e (ii) à Controladora, por ter deliberado alteração estatutária que autorizou o conselho de administração da Cata a realizar o resgate de ações dos acionistas minoritários, em violação ao art. 117, §1º, "c", da Lei nº 6.404, de 1976.

II. Preliminares de mérito

2. Antes de analisar o mérito dessas acusações, julgo pertinente examinar as preliminares suscitadas pelos acusados em sua defesa. Refiro-me, inicialmente, ao requerimento realizado pela Cata em 24.8.2015 e reiterado pelos acusados em petição recebida hoje, por meio do qual foi solicitada a substituição dos Administradores e da Controladora pela própria Companhia no rol de acusados do presente processo administrativo sancionador.

3. A meu ver, o requerimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico nacional. Não há qualquer previsão, nas normas atinentes ao processo administrativo sancionador, a respeito da possibilidade de substituição processual dos acusados, pela qual estes dariam lugar a terceiro que não participou da prática dos supostos ilícitos apurados pela área técnica. Portanto, indefiro o pedido realizado pela Companhia.

4. De outra parte, entendo descabida a admissão da Companhia na condição de terceira juridicamente interessada. Ao contrário do que alegam os acusados, a Companhia não figura como acusada neste processo e, por consequência, não pode ser atingida pelas penalidades eventualmente aplicadas que, evidentemente, se circunscrevem aos acusados, que foram devidamente intimados para apresentar sua defesa. Digo mais: à luz do direito societário brasileiro, parece-me ilegal a companhia vir a supor a despesa financeira decorrente das penalidades eventualmente aplicadas aos acusados neste processo.

5. Observo, nada obstante o destacado acima, que a Companhia teve a oportunidade de se manifestar nos autos e apresentar seus esclarecimentos acerca dos atos neste processo apurados (fls.188-190).

6. Quanto à alegada perda superveniente do interesse processual da CVM em punir os acusados, cumpre-me esclarecer que é irrelevante o fato de os acusados não mais participarem do mercado de valores mobiliários. O que importa, para fins de fixação da competência da CVM, é que, ao tempo dos fatos apurados, os acusados, com exceção da Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia, eram membros do conselho de administração da Companhia, que, por sua vez, encontrava-se sujeita à fiscalização desta autarquia. Por sua vez, a Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia era acionista controladora da Companhia e, por conseguinte, sujeita à fiscalização da CVM. É evidente, portanto, o cabimento da pretensão punitiva desta autarquia em relação a todos os acusados.

7. No que tange ao pedido de produção de prova pericial, entendo ser totalmente descabido, por se afigurar inútil e meramente protelatório. Afinal, não se discutem neste processo as razões fáticas que levaram à Companhia a transformar-se em sociedade limitada, mas apenas a legalidade do procedimento observado no resgate de ações aprovado, em 16.11.2007, em reunião de conselho de administração. Nem se contesta as razões que levaram a Companhia a realizar o resgate. O cerne deste julgamento consiste, precisamente, em examinar a aderência do resgate às regras legais estabelecidas na Lei nº 6.404/76. Por isso, seria irrelevante averiguar, por meio de perícia contábil, se a reestruturação da Companhia no ano de 2007 foi, de fato, motivada pela delicada situação financeira na qual se encontrava.

8. Também entendo que não ocorreu, no presente caso, a prescrição da

pretensão punitiva, de que trata o *caput* do art. 1º da Lei nº 9.873/99, uma vez que verifico, nos autos, a prática pela CVM de diversos atos inequívocos de apuração que, nos termos do art. 2º, inciso II, da aludida Lei, interromperam o prazo prescricional. Menciono, nessa direção, entre outros atos, o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº268/2009, de 24.11.2009 (fls. 188-190), e o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº244/2011, de 9.2.2011 (fls. 259-260).

9. Passo, assim, à análise do mérito das acusações formuladas contra os Administradores e a Controladora.

III. Resgate de ações sem sorteio.

10. A primeira infração diz respeito ao resgate de ações deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E") de 30.4.2007 e na reunião do Conselho de Administração de 16.11.2007 ("RCA").

11. A AGO/E havia aprovado a alteração do Estatuto Social da Companhia¹ de forma a autorizar que seus órgãos administrativos promovessem (i) a conversão das ações ordinárias em ações preferenciais ou vice-versa e (ii) o resgate de ações no "*interesse societário e nos termos da lei*". Os membros do conselho de administração, por sua vez, aprovaram na RCA a conversão de 49.119 ações ordinárias e de 165.962 ações preferenciais classe B em ações preferenciais classe A. Segundo a ata dessa reunião, esta classe teria passado a totalizar 1.759.950 ações, para as quais se aprovou também o resgate integral, ao preço de R\$0,79 por ação, com base no que fora decidido na AGO/E.

12. Embora a ata da RCA fale em resgate integral, ao se comparar o número de ações preferenciais classe A resgatados com aqueles informados na ata da AGO/E de 30.4.2007, percebe-se uma discrepância significativa.

13. Na ata da AGO/E foi consignado que o capital social da Companhia, após o resgate e cancelamento das ações dos minoritários, passaria a ser dividido em 10.601.211 ações ordinárias, **5.371.971 ações preferenciais classe A**, 3.640.070 ações preferenciais classe B, em um total de 19.613.252 ações (fls. 203/204). Além disso, a lista de acionistas informada pela própria companhia no momento do fechamento de capital traz os mesmos números, comprovando essa informação. Disso se conclui que (i) as 1.759.950 ações de emissão da Cata que seriam resgatadas não representavam a totalidade das ações preferenciais classe A; e (ii) as ações dessa classe que não seriam resgatadas pertenciam exclusivamente à Controladora.

14. A afirmação dos Administradores foi, portanto, inverídica, induzindo o acionista a erro e beneficiando, como veremos adiante, a Controladora.

15. Por expressa previsão do art. 44, §4º, da Lei 6.404, de 1976, os resgates de ações que "*não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio*". Cuida-se de regra cogente fundamental do regime jurídico estabelecido na Lei, que visa a assegurar a isonomia entre os acionistas, evitando que, em desvio de finalidade, o resgate seja empregado de maneira enviesada para excluir da companhia determinados acionistas, cuja permanência não convenha ao controlador².

16. De acordo com as informações dos autos, foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto, tendo o resgate sido utilizado com artifício para afastar os

acionistas minoritários da Companhia. Assim, entendo que a SEP concluiu corretamente que o resgate de ações levado a cabo pelos Administradores deveria ter sido precedido de sorteio, já que as ações preferenciais classe A resgatadas não correspondiam à totalidade das ações emitidas daquela classe, conforme determina o mencionado dispositivo legal.

17. Todavia, nem a ata da RCA nem qualquer manifestação dos Administradores atestam a preocupação com o sorteio de ações, e muito menos comprovam ou tentam comprovar a sua efetiva realização. Ao contrário, a defesa dos Acusados confessa que o sorteio não foi realizado³.

18. A defesa ateu-se a alegar que, em função das condições macroeconômicas da época, os administradores não poderiam ter adotado outra postura. Assim, teriam deixado de realizar o sorteio por falta de tempo hábil, já que a transformação da sociedade deveria ser feita rapidamente para diminuir os custos de operação da Companhia.

19. Não há dúvida de que as alegações da defesa não merecem prosperar. Não há qualquer cabimento para a tentativa de justificar na situação financeira da Companhia a manobra ilegal perpetuada pelos Acusados, destinada a expropriar os acionistas minoritários.

20. Note-se, ademais, que toda a operação de transformação societária durou quase oito meses (de 30.4.2007 a 21.12.2007). Não seria a realização do sorteio, portanto, que impediria ou adiaria de forma significativa sua concretização.

21. A meu ver, a escolha de resgatar somente as ações pertencentes aos acionistas minoritários deixa clara a intenção dos Acusados de proceder ao cancelamento do registro da Companhia junto à CVM sem realizar uma oferta pública de aquisição de ações ("OPA"), como estabelece a regulamentação vigente.

22. Como a determinação do resgate se deu por deliberação colegiada do Conselho, na RCA de 16.11.2007, de cuja ata não consta qualquer dissidência, todos os Administradores devem ser responsabilizados por infração ao art. 44, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, como imputado pela Acusação.

IV. Abuso de poder de controle.

23. A segunda infração corresponde ao exercício abusivo de poder de controle pela SPIA, controladora da Cata, na AGO/E de 30.4.2007, por ter aprovado a alteração estatutária que permitiu a exclusão dos acionistas minoritários do quadro acionário da Companhia.

24. Segundo a Acusação, as deliberações da AGO/E, em especial as autorizações para conversão, resgate e cancelamento de ações e para a *"redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações pertencentes a acionistas minoritários"* (fl. 408), destinaram-se a afastar os acionistas minoritários da Cata de forma a deixar somente a SPIA como sua acionista, em infração ao art. 117, §1º, "c", da Lei nº 6.404, de 1976.

25. Não há controvérsia nos autos que a SPIA era controladora da Cata à época dos fatos. E, a meu ver, também não há dúvida que as deliberações aprovadas pela Controladora na assembleia de acionistas não tiveram por fim o interesse da Companhia e visaram, ao reverso, prejudicar os acionistas minoritários.

26. É flagrante a incompatibilidade, como já dito, entre a autorização de resgate das ações dos minoritários e o interesse da Companhia. O resgate foi o ardil empregado pela Controladora para alcançar o cancelamento do registro da Companhia junto à CVM sem a realização de oferta pública de aquisição de ações. Desse modo, os custos associados ao cancelamento do registro foram transferidos indevidamente à Companhia, que, como se sabe, já se encontrava, naquela oportunidade, em difícil situação financeira⁴.

27. Caso a OPA tivesse sido realizada, a SPIA teria desembolsado valor equivalente a R\$861.166,36 para a aquisição das 1.090.084 ações ofertada no edital de OPA publicado em 23.11.2007. No entanto, por meio do resgate, tal despesa foi suportada exclusivamente pela Cata.

28. De outra parte, quanto ao prejuízo imposto aos acionistas minoritários, convém cotejar o resgate de ações e o fechamento de capital para cancelamento de registro protocolado na CVM em 8.10.2007. Em ambos, o preço ofertado foi o mesmo, R\$0,79 por ação. No resgate, entretanto, a participação era compulsória, não restando opção ao acionista caso ele quisesse se manter como sócio da Cata mesmo após o cancelamento do registro perante a CVM. Assim, por deliberação da RCA, lastreada na autorização da AGO/E, os acionistas minoritários foram excluídos peremptoriamente da Companhia. Mostra-se evidente, portanto, o prejuízo que o resgate causou aos minoritários.

29. Em suma, a Controladora se valeu do seu poder para excluir os acionistas minoritários, valendo-se, nesse propósito, em vez de seus próprios recursos, daqueles pertencentes à Companhia. De acordo com os autos, dos 205 acionistas da Cata, 204 tiveram todas as suas ações resgatadas, com exceção da Controladora, que manteve sua posição acionária intacta.

30. A defesa da SPIA limitou-se a trazer alegações de conteúdo muito semelhante à dos Administradores, alegando, em suma, que *"a conversão e cancelamento de ações tinha por objetivo final a manutenção das atividades empresariais, não havendo qualquer intenção de prejudicar os interesses dos acionistas minoritários"* e que as condutas *"foram levadas a cabo com o intuito de preservação da função social da empresa"* (fls. 483/484).

31. Tais alegações, contudo, em nada justificam a manobra ilegal e desleal perpetuada pela Controladora. Concordo com a SEP que houve o exercício abusivo do poder de controle previsto na alínea "c" do §1º do art. 117 da Lei nº 6.404, de 1976, por *"promover alteração estatutária (...) ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia"*.

IV. Conclusão

32. Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, por condenar:

- i. **André Freitas** à penalidade de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações

pertencentes aos acionistas minoritários, sem realizar o sorteio exigido pelo art. 44, §4º, da Lei 6.404, de 1976;

- ii. **Carlos Mota** à penalidade de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações pertencentes aos acionistas minoritários, sem realizar o sorteio exigido pelo art. 44, §4º, da Lei 6.404, de 1976;
- iii. **Kleber Silva** à penalidade de multa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, ter deliberado o resgate de ações pertencentes aos acionistas minoritários, sem realizar o sorteio exigido pelo art. 44, §4º, da Lei 6.404, de 1976;
- iv. **Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia – SPIA** à pena de multa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por, na qualidade de acionista controladora da Companhia, ter utilizado abusivamente seu poder de controle para fazer prevalecer sua vontade em assembleia que deliberou alteração estatutária, em prejuízo à Companhia e aos acionistas minoritários, incorrendo na conduta prevista no art. 117, §1º, “c”, da Lei 6.404, de 1976.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR

¹ Como destacado no Relatório, modificou-se o art. 5º em seus parágrafos 5º e 9º, e introduziu-se o parágrafo 11: “Parágrafo 5º - É permitido à Diretoria da Sociedade fazer conversão das ações ordinárias em ações preferenciais ou vice-versa; (...) Parágrafo 9º - É permitido à Sociedade, por deliberação de sua assembleia geral, por interesse societário e nos termos da lei, fazer o resgate de suas próprias ações ordinárias e/ou preferenciais de qualquer classe para cancelamento, não se aplicando no procedimento o disposto no §6º do artigo 44 da Lei das S/A, com redação introduzida pela Lei nº 10.303/2001; (...) Parágrafo 11 - É permitido à Sociedade, por deliberação do Conselho de Administração, constituir reservas financeiras supridas por lucros ou outras fontes, para resgate, de ações, quando este for instituído, visando o seu cancelamento, por interesse societário.”

² Philomeno J. da Costa, ao analisar o resgate de ações à época da vigência do Decreto-Lei nº 2.627, de 1.940, tece a seguinte tese: “[n]ão podemos perder de vista que a maioria do capital votante, se pudesse dispensar o sorteio, para indicar esta ou aquela espécie de ações resgatáveis, estaria opinando em matéria em que então faria prevalecer o seu interesse; seria uma atitude exatamente contrária àquilo que, a justo título, se quis prescrever” (Operações da Anônima com Ações de seu Capital. São Paulo : Ed. do Autor. 1965. p. 82. apud Parecer sobre Resgate de Ações. p. 21).

³ Conforme folhas 471, 481, 525.

⁴ Antevendo os desvios que poderiam ser cometidos por meio do resgate de ações, Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho observam que “o acionista controlador, sem nenhuma contrapartida do privilégio concedido a outros acionistas, fica com o direito potestativo de excluir qualquer outro acionista, lançando mão, para tanto, de recursos da companhia (e não do seu bolso), recursos esses que não precisam ser, necessariamente, de lucros ou reservas, mas do próprio capital (art. 44, §1º)” (O Poder de Controle na Sociedade Anônima, Rio de Janeiro: Forense, 5ª edição, 2008, pp. 69-70).

Manifestação de voto da do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/2023 realizada no dia 10 de novembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/2023 realizada no dia 10 de novembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado deste julgamento, em que o Colegiado da CVM, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento